

Axe III – Risques et aspects financiers

Chapitre 1 – Risques liés au commerce international

I - Le risque de fabrication

- définition

Le risque provient de l'incapacité technique du vendeur de s'acquitter convenablement de ses obligations contractuelles. Selon le degré de déficiences des qualifications professionnelles du vendeur, les conséquences peuvent être plus ou moins graves pour l'acheteur.

En cas d'interruption du cycle de fabrication, le contrat commercial risque d'être annulé, ce qui est de nature à perturber les prévisions de l'importateur qui doit prendre ses dispositions pour trouver une autre source d'approvisionnement.

Au cas où l'acheteur aura déjà versé un acompte à ce fournisseur « défaillant », il doit non seulement s'efforcer de « rentrer dans ses fonds » mais il doit supporter un trou de trésorerie jusqu'à la récupération de l'acompte préalablement versé.

- Modalités de couverture

Pour se prémunir contre le risque de fabrication, l'acheteur peut recourir aux cautions bancaires ou à la garantie à première demande (garantie de bonne fin ou de bonne exécution, retenue de garantie et garantie de restitution d'acompte).

II - Le risque commercial ou risque de contrepartie (crédit)

- Définition

Ce risque provient de l'insolvabilité de l'acheteur ou même du vendeur au cas où un acompte devrait être restitué. Il résulte soit de la détérioration financière (faillite) de l'une des deux parties ou soit tout simplement de sa mauvaise foi et de son refus d'honorer son engagement (moralité).

- Modalités de couverture

Pour se couvrir contre ce risque, l'exportateur peut souscrire une assurance à l'exportation auprès d'une société d'assurance à l'exportation.

L'acheteur peut aussi conditionner le versement d'acompte à la délivrance d'une garantie de restitution d'acompte lui permettant de récupérer ses fonds en cas de problèmes.

III - Le risque de change

- Définition

Le risque de change est inhérent à la volatilité des cours de change entre la devise étrangère et la monnaie locale. Il importe de bien gérer le risque de change de manière optimale et de connaître les différentes techniques de couverture.

- Modalités de couverture

- L'opération de change à terme : elle permet de fixer dès aujourd'hui un cours d'achat ou de vente de devises pour une échéance future, afin de neutraliser le risque de change. Cette solution permet à l'importateur (ou à l'exportateur) de se prémunir efficacement contre le risque de change en figeant son niveau d'achat (ou de cession) des devises à échéance.
- Le contrat d'option : L'option de change est un instrument de couverture du risque de change qui permet aux opérateurs de se garantir un cours de change en cas d'évolution défavorable, tout en ayant la possibilité de profiter de manière illimitée de l'évolution favorable du marché pour effectuer leur opération à des conditions plus avantageuses. Elle donne à son acheteur le droit (et non l'obligation) d'acheter ou de vendre un montant de devises à un cours déterminé à l'avance, en contrepartie du paiement d'une prime. La prime correspond au coût d'une assurance contre une évolution défavorable des cours de change pendant la durée de vie de l'option.
- Transférer le risque à un tiers : l'entreprise communique à un tiers (assurance ou banque) son montant prévisionnel d'exportation à l'année et dans la devise choisie. En contrepartie du paiement d'une cotisation, la société est indemnisée en cas de perte de change.

IV- Le risque de transport

- Définition :

Il s'agit essentiellement des risques suivants :

- perte ou vol de la marchandise ;
- détérioration de la marchandise (mauvais emballage, température non respectée, etc.) ;
- retard de livraison ;
- ou encore saisie par les autorités locales.

- Modalités de couverture

- Bien sélectionner le transporteur : il convient tout d'abord de choisir un transporteur fiable et solide, notamment sur le marché étranger. Il peut d'ailleurs être intéressant de passer par un transitaire, à qui l'organisation de l'ensemble du transport est confiée.

- Confier la responsabilité du transport à l'acheteur : à condition d'échanger avec un client d'envergure, il est possible de lui transférer la responsabilité du transport. Ce transfert peut débuter à la sortie de l'usine ou à la sortie du territoire par exemple.
- Transférer le risque à un tiers : une fois encore, l'entreprise peut souscrire une assurance afin de limiter le risque pesant sur le transport. Elle pourra ainsi être indemnisée en cas de sinistre garanti (perte de la marchandise, destruction, etc.).

V – Risque politique

- Définition

Il s'agit là d'un risque lié aux pays des deux parties et qui résulte soit :

- d'une décision arbitraire et unilatérale d'un gouvernement de suspendre tout transfert à destination d'un pays tiers pour diverses raisons : rupture des relations diplomatiques, guerre, révolution, émeutes, catastrophe naturelle, etc... ;
- soit aussi, d'une crise d'endettement surtout des pays du tiers monde ;
- ou de la détérioration des réserves de change du pays débiteur compromettant ainsi sa capacité de transfert, d'où le risque de « non transfert ».

- Modalités de couverture

Pour éliminer le risque politique, les opérateurs du commerce international disposent des techniques suivantes :

- les techniques de paiement à l'international ;
- la souscription d'une assurance-crédit à l'exportation ;
- l'obtention d'une garantie de restitution d'acompte par une banque locale.

Chapitre 2 – Financements, paiement et garanties

Section 1 – Financement des opérations à l'international

I – Le crédit de préfinancement

- définition :

Le crédit de préfinancement est un crédit de trésorerie accordé par une banque à un exportateur afin de lui permettre de financer des besoins courants ou exceptionnels résultant de son activité exportatrice avant l'expédition des marchandises. Il est consenti en contre partie de la remise, par le bénéficiaire, des traites Mobilisables auprès de la banque centrale.

- Caractéristiques

Ce crédit est généralement appliqué aux grands marchés de biens d'équipement ou de matériels fabriqués sur la base de devis. Il concerne des équipements spécifiques à la demande de l'importateur.

Il n'est accordé qu'aux entreprises qui exportent directement leurs marchandises, leurs fabrications ou leurs prestations.

Le montant du crédit de préfinancement qui correspond aux besoins de trésorerie de l'exportateur est déterminé sur la base d'un plan de financement.

La durée du crédit est adaptée à celle de la fabrication du matériel et peut aller jusqu'à la naissance de la créance.

Le remboursement du crédit est assuré soit :

- * par un règlement au comptant de l'acheteur étranger notamment par utilisation d'un crédit acheteur ;

- * par la mise en place d'un crédit de mobilisation de créances nées.

II – la mobilisation des créances à l'étranger

- Définition :

La mobilisation de créances nées sur l'étranger est un crédit permettant aux exportateurs ayant accordé à leurs acheteurs étrangers des délais de paiement à court terme, d'obtenir le financement du montant total des créances qu'ils détiennent, à partir du moment où celles-ci existent juridiquement. Ce financement est généralement assuré par les banques moyennant la négociation de lettres de change.

- Caractéristiques

La mise en place du crédit intervient dès la sortie de la marchandise des douanes.

La mobilisation se réalise par escompte, soit de traites tirées par l'exportateur sur la banque et acceptées par elle, soit de billets à ordre souscrits par l'exportateur à l'ordre de sa banque et avalisés par celle-ci.

La mobilisation peut porter sur l'intégralité des créances.

Le crédit peut être accordé pour une durée limitée de 18 mois à compter de la naissance de la créance.

III – les avances de devises

- Définition

L'avance en devises est un crédit qui permet aux exportateurs de disposer des montants de leurs créances libellés en la devise de facturation, dans le but d'éliminer le risque de change. Cette avance peut être consentie dans une devise autre que celle du contrat commercial.

- Caractéristiques

Une avance peut être consentie dans toute monnaie convertible et peut porter sur 100% de la créance.

La durée de l'avance correspond à la durée de la créance majorée du délai d'encaissement. Le coût de l'avance englobe le taux d'intérêt et les frais constituant les commissions de la banque.

Les intérêts sont payables en devises à terme échu.

IV– L'affacturage

- Définition

Le factoring est un acte au terme duquel une société spécialisée appelée "factor" devient subrogée au droit de son client appelé "adhérent" en payant ferme à ce dernier le montant intégral d'une facture à échéance fixe, résultant d'un contrat et en prenant à sa charge, moyennant une rémunération, les risques de non-remboursement.

C'est une opération par laquelle un exportateur "adhérent" cède ses créances, détenues sur des acheteurs étrangers, à une société d'affacturage "factor", contre le paiement d'une commission.

Selon cette formule, le factor règle l'adhérent du montant des créances diminué des frais et commissions puis se charge du recouvrement de ces créances en assumant le risque de non-paiement.

- Caractéristiques

L'affacturage ne peut être utilisé que si les délais de paiement sont inférieurs à un an.

Cette technique est à la fois un moyen de financement à court terme, un procédé de recouvrement des créances et une technique de garantie des risques (risque client et risque de change).

Le contrat d'affacturage consiste généralement en une convention cadre qui porte sur plusieurs créances permettant ainsi au factor de minimiser l'impact des risques provenant des clients douteux.

L'affacturage consiste en une opération triangulaire fondée sur :

- un contrat de vente entre l'acheteur et le fournisseur ;
- un contrat d'affacturage entre le fournisseur et le factor ;
- un contrat de recouvrement de la créance entre le factor et l'acheteur.

Section 2 – Paiement et garanties

Les opérations du commerce international peuvent être réglées en utilisant plusieurs modes de paiement. Le choix du mode de paiement dépend des éléments suivants :

- le degré de sécurité
- le coût

I – Le virement interbancaire

C'est le moyen de paiement le plus largement utilisé dans les échanges internationaux.

Votre client étranger donne l'ordre à sa banque de vous régler par virement. Auparavant, vous lui avez fait parvenir une facture commerciale – dite facture pro forma- qui précise les produits à livrer et leur prix.

Les avantages du virement international sont les suivants :

- très rapide grâce au système SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ;

- très sûr s'il est effectué et encaissé avant l'envoi de la marchandise ou la réalisation de la prestation. En revanche, il faut l'éviter s'il doit être exécuté a posteriori ;
- peu coûteux. Toutefois, il existe un risque de change si le virement est fait en devises.

II – Le chèque

Le chèque est un ordre écrit et inconditionnel de paiement à vue en faveur d'un bénéficiaire. Il peut être utilisé en euros ou en devises étrangères pour le règlement des exportations.

Ce mode de paiement est vivement déconseillé compte tenu des risques qu'il présente : risque de vol, risque d'absence de provision, risque de change s'il est libellé en devises, durée d'encaissement plus ou moins longue.

III – La lettre de change

La lettre de change est un écrit par lequel vous, exportateur, (le tireur) donnez l'ordre à l'acheteur étranger (le tiré) de payer un certain montant à une échéance donnée.

L'avantage est de pouvoir mobiliser la créance : la lettre de change est en effet aujourd'hui devenue un titre utilisé par les entreprises créancières à court terme de leurs clients pour obtenir un crédit bancaire par le moyen de l'escompte.

Les principaux inconvénients sont les risques d'impayés, de vol ou de perte. Pour éviter le risque d'impayé, il convient de demander à l'acheteur étranger un aval de sa banque.

IV – Le crédit documentaire

L'intérêt du crédit documentaire est de couvrir l'exportateur contre les risques de non-paiement en les reportant sur la banque de l'acheteur. Les deux inconvénients pour vous sont :

- une certaine lourdeur administrative (nécessité de remplir de nombreux documents) ;
- un coût relativement élevé (nombreuses commissions bancaires) ; ce coût dépend du nombre d'opérations effectués et du nombre de banques parties prenantes au dispositif. Vous devez donc en tenir compte dans l'établissement de votre prix de vente.

Ci-dessous, le processus d'élaboration d'un crédit documentaire :

- l'acheteur demande à sa banque une ouverture de crédit documentaire. Il mentionne plusieurs éléments : le pays de l'exportateur, la validité du contrat et l'expiration du crédit, le type de contrat choisi (incoterm), la nature de la marchandise, les conditions techniques de l'emballage, le lieu d'expédition, les documents qui prouvent la réception des marchandises ;
- la banque de l'acheteur (banque émettrice) confirme à la banque de l'exportateur (banque nificatrice) qu'il existe un crédit en faveur de son client après remise de

documents : facture commerciale (pro forma), liste de colisage (nombre et poids des différents colis), certificat d'origine, documents de transport ;

- l'exportateur expédie les marchandises. Il reçoit les documents de transport. Il adresse les documents demandés à sa banque qui les transmet à la banque de l'acheteur. Après vérification de la conformité des documents, cette dernière transmet les fonds à la banque du vendeur.

Pour vous sécuriser au maximum, vous devez exiger un crédit documentaire irrévocable et confirmé. Dans ce cas, chacune des deux banques concernées accorde sa garantie de complet règlement au vendeur.

